

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5901/2539

พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์
นาย เทอดศักดิ์ รุ่งระจิตร

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 18, มาตรา 20, มาตรา 56

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15, มาตรา 67

พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ.2522มาตรา15วรรคหนึ่งซึ่งมีบทลงโทษตามมาตรา67ให้ระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาทการที่ศาลชั้นต้นใช้ดุลพินิจลงโทษจำคุกจำเลยเพียงสถานเดียวโดยไม่ลงโทษปรับและรอการลงโทษจำคุกให้จำเลยจึงชอบด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา17มาตรา20และมาตรา56

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยมีเฮโรอีน อันเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1จำนวน 1 หลอด น้ำหนัก 0.02 กรัม ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7,8, 15, 67

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15 วรรคหนึ่ง, 67จำคุก 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ

ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี จำเลยไม่เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน เห็นควรให้โอกาสจำเลยกลับตนเป็นพลเมืองดี โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 กับให้คุมประพฤติจำเลยไว้มีกำหนด 1 ปี โดยให้จำเลยไปรายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุก ๓ เดือน และห้ามจำเลยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกชนิดตลอดเวลาที่ถูกคุมประพฤติ

โจทก์อุทธรณ์ขอไม่ให้รอการลงโทษหรือจำคุกและปรับแล้วรอการลงโทษ

ศาลอุทธรณ์ ภาค 2 พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ฎีกาว่าศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืนโดยอาศัยข้อเท็จจริง มิได้วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามอุทธรณ์ของโจทก์ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 2 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ยังมิได้วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามอุทธรณ์ของโจทก์จริง แต่ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปเลยโดยไม่จำเป็นต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณาพิพากษาใหม่มีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยว่า พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษพ.ศ. 2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง ซึ่งมีบทลงโทษตามมาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีและปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท การที่ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกเพียงอย่างเดียวตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 20 แล้วใช้ดุลพินิจตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ให้รอการลงโทษจำคุกโดยไม่ลงโทษปรับด้วยเป็นการไม่ชอบ โดยโจทก์อ้างว่าความผิดที่กฎหมายกำหนดให้ลงโทษทั้งจำคุกและปรับ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 20 ให้ศาลใช้ดุลพินิจตามที่เห็นสมควรว่าจะลงโทษจำคุกโดยไม่ปรับด้วยก็ได้ หมายความว่าต้องเป็นการ

ลงโทษจำคุกจริง ๆ จึงไม่ต้องลงโทษปรับด้วย การที่ศาลมีคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกแต่ให้รอกการลงโทษไว้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 เป็นเพียงคำพิพากษาที่กำหนดโทษผู้กระทำความผิดเท่านั้น มิใช่คำพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดซึ่งเป็นโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 และเป็นการใช้ข้อยกเว้นชั้นข้อยกเว้น กล่าวคือ ใช้ดุลพินิจถึง 2 ครั้ง เห็นว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 20 บัญญัติว่า "บรรดาความผิดที่กฎหมายกำหนดให้ลงโทษทั้งจำคุกและปรับด้วยนั้น ถ้าศาลเห็นสมควรจะลงแต่โทษจำคุกก็ได้" บทบัญญัติมาตรานี้มีความหมายว่า ในกรณีที่กฎหมายกำหนดให้ลงโทษทั้งจำคุกและปรับด้วยนั้น ถ้าศาลเห็นสมควรก็อาจใช้ดุลพินิจลงโทษจำคุกจำเลยเพียงสถานเดียวโดยไม่ลงโทษปรับด้วยได้ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ให้อำนาจการใช้ดุลพินิจแก่ศาลในการกำหนดโทษต่อจำเลย และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 บัญญัติว่า "ผู้ใดกระทำความผิดซึ่งมีโทษจำคุก และในคดีนั้นศาลจะลงโทษจำคุกไม่เกินสองปี ศาลจะพิพากษาว่าผู้นั้นมีความผิดแต่รอกการกำหนดโทษไว้หรือกำหนดโทษ แต่รอกการลงโทษไว้ ก็ได้" ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่เป็นมาตรการในการให้โอกาสผู้กระทำความผิดได้กลับตัวภายในระยะเวลาที่ศาลจะได้กำหนด และจากบทบัญญัติในมาตรานี้เองจะเห็นได้ชัดเจนว่าเมื่อศาลได้ใช้ดุลพินิจจะกำหนดโทษหรือกำหนดโทษแล้ว เป็นโทษจำคุกไม่เกินสองปีและมีเหตุอื่นต้องด้วยมาตรานี้ อีก ศาลก็ยังมีอำนาจใช้ดุลพินิจในการรอกการกำหนดโทษหรือรอกการลงโทษที่ได้กำหนดไว้ได้อีกกรณีไม่เป็นการต้องห้ามการใช้ดุลพินิจ 2 ครั้ง ดังที่โจทก์อ้างและจะอ้างว่าการลงโทษจำคุกโดยไม่ปรับแล้วรอกการลงโทษ ถือว่าไม่มีการลงโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 18 นั้น ก็ไม่เป็นเช่นนั้นเสียทีเดียว เพราะถือได้ว่ามีการลงโทษจำคุกแล้ว แต่เป็นการลงโทษที่มีเงื่อนไข กล่าวคือ ยังไม่มีการจำคุกจริง ๆ เพื่อให้โอกาสจำเลยกลับตัว แต่จำเลยยังมีหน้าที่ที่จะต้องไม่กระทำความผิดอีกภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ หากกระทำความผิดอีกและกรณีต้องด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 58 จำเลยก็ต้องถูกลงโทษตามโทษจำคุกที่รอไว้ ดังนั้น

การที่ศาลชั้นต้นใช้ดุลพินิจลงโทษจำคุกจำเลยเพียงสถานเดียวโดยไม่ลงโทษปรับ
และรอการลงโทษจำคุกให้จำเลยนั้นจึงชอบด้วยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 17
มาตรา 20 และมาตรา 56

พิพากษายืน

(สมบัติ เดียววิศเรศ-สุนพ กীরติยุติ-จำลอง สุขศิริ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>